

1500291-38.2022.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... passagens policiais por furto, roubo e tráfico de drogas.

Nayra também relatou que as vítimas afirmaram que o estabelecimento operava com as portas fechadas, sendo surpreendidas pela presença do réu, pois apenas quem conhecia o imóvel conseguiria abri-lo. Inicialmente, o acusado negou o cometimento do roubo, mas depois confessou, alegando que agira sozinho.

Por fim, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1500291-38.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500291-38.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCEL VINICIUS ALONSO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

MARCEL VINÍCIUS ALONSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, e do art. 157, § 2º-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal, pois, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 10:00 horas, na Rua José Alves de Souza Góes, nº 495, Vila Biagioni (Vila Xavier), nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo contra Samara Raquel França e Felipe França, a quantia em dinheiro de R\$ 10.996,00, o valor de R\$ 28.599,00 em folhas de cheques de clientes e terceiros e uma bolsa da marca

Predesing, pertencentes a Édison Olair Aparecido França, proprietário do estabelecimento comercial, bem como tentou subtrair celulares e carteiras pertencentes a Samara e Felipe, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 117/118), o réu foi citado (fl. 132) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/139).

Na fase de instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas arroladas pela Acusação e uma pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final (fls. 213/222).

Não houve requerimento de diligências. Em debates orais e em memoriais, o DD. Representante do Ministério Público e a Nobre Patrona dos assistentes da acusação, respectivamente, requereram a condenação do acusado (fls. 213/222 e 223/228), ao passo que o Ilustre Defensor Público pleiteou a sua absolvição ou, em caso contrário, o afastamento da majorante da arma de fogo e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do crime único ou a aplicação da regra do concurso formal próprio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto (fls. 243/250).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas contra as vítimas Samara Raquel França e Felipe França, os valores em dinheiro e em cheques descritos na denúncia, pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade de Édison Olair Aparecido França, bem como tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência, a carteira de Samara e os celulares desta e de Felipe, somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.

A materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 e 22/23) e das cópias dos cheques subtraídos (fls. 25/29), bem como dos laudos de exame pericial da arma de fogo apreendida (fls. 92/94), do local do crime (fls. 105/112) e de corpo de delito das vítimas Samara e Felipe (fls. 173/174 e 175/176).

A autoria dos delitos, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado negou ser o autor dos fatos (fl. 09).

Em juízo, todavia, declarando-se arrependido, admitiu parcialmente a imputação. Aduziu que, na época dos fatos, passava por dificuldades financeiras e sua companheira estava grávida. Possuía um revólver calibre 32 enferrujado e com o gatilho quebrado e saiu andando sem destino. No local dos fatos, avistou o ofendido Felipe recebendo uma encomenda, tendo observado como ele fechava o portão. Decidiu então ingressar no local para subtrair dinheiro. Abriu o portão, deu voz de assalto às vítimas e indagou a Felipe se estava armado, pedindo-lhe que entregasse a carteira e abrisse as gavetas. Colocou celulares, camisas, anéis e correntes em cima da mesa, mas não se interessava por tais bens, tendo dito a Felipe que não levaria o celular. Em seguida, ordenou a ele que se sentasse no canto de uma parede e pediu a Samara que não se movesse e levantasse as mãos, pois viu que ela falava com alguém no WhatsApp. Tirou o celular de Samara, colocando-o junto com os outros, e pediu a ela que abrisse as gavetas. Samara então tentou tomar-lhe o revólver, tendo-se assustado e a agredido com uma coronhada. A arma estava municada, mas não

queria dispará-la, pois sabia que não funcionava. Não queria constranger as vítimas e lhes disse que só queria o dinheiro e que não voltaria ao local, mas Felipe pegou uma pedra e passou a golpear o rosto e a cabeça do interrogando. Entraram em luta corporal e desferiu duas coronhadas no ofendido, que o segurava e não o deixava ir embora. Conseguiu sair do estabelecimento levando consigo dinheiro e cheques em um envelope. Não levou bolsa nem tampouco os celulares, que ficaram sobre a mesa, pois avisara as vítimas que não levaria tais objetos, sendo que Felipe não lhe entregara a carteira. Correu por 7 quarteirões, mas foi abordado e retido por 2 amigos das vítimas até a chegada da Polícia. Não tinha consigo uma faca e nenhuma outra arma e não premeditou o roubo nem recebeu informações sobre o estabelecimento comercial vítima. Confirmou que ainda estava em gozo de livramento condicional e esclareceu que passara a morar com sua companheira após residir na casa da testemunha Bragantin (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222).

Ocorre que, apesar da versão parcialmente exculpatória exarada pelo réu em juízo, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, nos moldes acima delineados.

Assim é que as vítimas Felipe e Samara confirmaram a ocorrência dos delitos. Declararam que, na data dos fatos, estavam no escritório do estabelecimento comercial de seu pai Édison, com as portas fechadas. Ouviram o trinco do portão sendo aberto com facilidade e Felipe observou um desconhecido adentrando o local e empunhando uma arma de fogo e avisou Samara. O elemento anunciou o assalto e os abordou com agressividade, afirmando que atiraria caso não levantassem as mãos. Ele também verificou se Felipe estava armado e exigiu a abertura das gavetas e a entrega de dinheiro e dos celulares da empresa, bem como da carteira e do celular de Felipe, ameaçando alvejá-lo. O assaltante então exigiu que Samara levantasse as mãos, ameaçou matá-la e mirou a arma em sua direção, tendo sido possível ouvir o som do gatilho sendo acionado. O disparo não ocorreu e o indivíduo ficou mais apressado. Ele então demonstrou conhecer o local, pois mandou Felipe ir à cozinha e ficar deitado no chão, ameaçando atirar caso tentasse reagir. Em seguida, o elemento abordou Samara e exigiu a entrega de seu celular e do dinheiro e dos cheques existentes nas gavetas do caixa. Ele encostou a arma na cabeça de Samara, que ficou nervosa e não conseguia lhe entregar o numerário. O assaltante ficou irritado e passou a desferir coronhadas na cabeça de Samara, tendo Felipe então reagido, munindo-se de uma pedra e entrando em luta corporal com o elemento, buscando empurrá-lo para fora do local com a ajuda de Samara. Nesse momento, o ladrão deixou cair a arma, uma faca, um celular, um moletom e um boné, tendo Samara se postado entre o elemento e a arma, para evitar que ele continuasse a desferir coronhadas em Felipe. Em seguida, o roubador evadiu-se do local correndo e levando consigo cerca de R\$ 40.000,00 em dinheiro e cheques da empresa. Não chegaram a persegui-lo, pois estavam com sangramento e tontura decorrentes das coronhadas. Seus celulares pessoais permaneceram sobre a mesa com os demais bens. Vizinhos acionaram a Polícia, que, com base nas características físicas e nas roupas informadas por Samara, localizou o assaltante e recuperou os valores roubados. Reconheceram o elemento informalmente, na delegacia de polícia. Esclareceram que, ao fugir, o roubador afirmou que “voltaria para pegá-los”. Afirmaram ter reforçado a segurança do local e passado a trabalhar trancados, bem como que sentem medo em locais com muitas pessoas e não mais dormem bem. Em audiência, reconheceram o acusado como sendo o assaltante, sem nenhuma dúvida (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222).

Felipe ainda acresceu que sente medo ao chegar ao estabelecimento e dele sair e afirmou que teve crises de pânico.

Samara também narrou que sente medo ao avistar pessoas com o mesmo porte físico do réu.

Por seu turno, o ofendido Édison, proprietário do estabelecimento comercial,

afirmou não ter presenciado os fatos, mas viu as imagens da ação capturadas por câmeras de segurança. Samara revelou-lhe que trabalhava no escritório com Felipe quando um indivíduo adentrou o local, rendeu-os e realizou o assalto. De início eles não reagiram, tendo o assaltante separado as carteiras e os celulares das vítimas e valores em dinheiro e cheques do estabelecimento. Depois, os ofendidos reagiram e entraram em luta corporal com o roubador, que os feriu com coronhadas e socos. Ante a reação, o assaltante deixou o local levando apenas o numerário da empresa, além de uma bolsa de Samara contendo cheques do estabelecimento e cartões. Policiais encontraram o roubador no mesmo dia, quando ele tentava esconder-se em um caminhão de lixo a cerca de 500 metros do local dos fatos, sendo recuperados os valores e objetos subtraídos. Estimou entre R\$ 35.000,00 e R\$ 40.000,00 o valor total roubado em dinheiro e cheques. O estabelecimento operava com as portas fechadas e o portão possuía um trinco interno, que foi aberto com facilidade pelo ladrão, a indicar que ele conhecia o local (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222).

Já os policiais militares Dos Santos e Nayra relataram ter sido acionados com uma informação de ocorrência de um roubo a um depósito de gás, sendo também informadas as características físicas e as vestes do assaltante. Diligenciaram pelas imediações do local dos fatos e, após cerca de 10 minutos, avistaram um indivíduo correndo em direção a uma mata, situada entre 200 e 500 metros de distância do depósito. Realizaram a abordagem do elemento, que era o acusado, o qual tinha ferimento com sangramento e levava na cueca uma bolsa e grande quantidade de dinheiro e cheques, sendo então detido. Em seguida, mantiveram contato com as vítimas, que afirmaram que o assaltante adentrara o estabelecimento comercial munido de uma arma de fogo e as ameaçara. Segundo os ofendidos, o roubador agiu com violência e lhes desferiu coronhadas, tendo um deles se apoderado de uma pedra e entrado em luta corporal com o elemento (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222).

Dos Santos ainda acresceu que, segundo as vítimas, a arma de fogo do assaltante caiu no chão durante o embate corporal, momento em que ele se evadiu do local levando consigo o numerário. A arma foi apreendida no estabelecimento. Ao ser abordado, o acusado de pronto admitiu a prática do assalto. Os ofendidos reconheceram o imputado, que possuía passagens policiais por furto, roubo e tráfico de drogas.

Nayra também relatou que as vítimas afirmaram que o estabelecimento operava com as portas fechadas, sendo surpreendidas pela presença do réu, pois apenas quem conhecia o imóvel conseguiria abri-lo. Inicialmente, o acusado negou o cometimento do roubo, mas depois confessou, alegando que agira sozinho.

Por fim, a testemunha de defesa Bragantin afirmou não ter presenciado os fatos e não soube informar se o réu foi o seu autor. Conhecia o acusado, que já praticara um roubo semelhante em Américo Brasiliense. Deu apoio ao imputado quando ele saiu do sistema prisional, tendo-o acolhido em sua residência por cerca de um mês. Não mais o encontrou após ele deixar sua casa, cerca de 3 a 4 meses antes dos fatos. Desconhecia o envolvimento do acusado na prática de novos crimes, pois ele dizia querer mudar de vida. Não soube informar se o réu possuía arma de fogo nem tampouco para onde se mudara (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222).

Vê-se, pois, que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto as condutas ilícitas do acusado. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida, nos moldes acima delineados.

Ora, havendo confissão espontânea perante a autoridade judiciária - no caso, em relação ao roubo consumado -, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial

constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Vale observar, outrossim, que as declarações prestadas pelas vítimas Samara e Felipe não têm como ser abaladas, pois apresentaram os fatos de forma coerente e segura, narrando em detalhes o modus operandi do assaltante durante os fatos descritos na peça acusatória.

E, como visto, o acusado foi indubitavelmente reconhecido em juízo pelos mencionados ofendidos (cf. gravação audiovisual de fls. 213/222), não se demonstrando, no particular, nenhum motivo para uma eventual imputação falsa, sobretudo diante da própria confissão exarada pelo réu na etapa processual, daí porque não há falar-se em prejuízo ao acusado em razão do alegado vício no procedimento judicial de reconhecimento.

Cumprido frisar, nesse aspecto, que, diversamente do sustentado pela Defesa, o reconhecimento pessoal realizado em solo judicial revelou-se hígido, pois preencheu de modo satisfatório os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, eis que, apesar de não apresentarem a cor da pele idêntica à do réu, as pessoas colocadas ao lado deste para o reconhecimento possuíam porte físico semelhante e também exibiam tatuagens no corpo.

Além disso, sabe-se que, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando coerente, como é o caso dos autos, merece plena credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa inocente.

A doutrina leciona que "(...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTCRIM 2/135)" (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Ed. Forense, 6ª ed., p. 343).

Confira-se, ainda, o posicionamento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"As declarações da vítima são suficientes para configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios" (Apelação nº 990080935682/SP - 12ª Câmara Criminal - Rel. Paulo Rossi - j. 09.09.2009).

Fixado tal panorama, o acervo probatório bem revelou que, na data dos fatos, o acusado agiu determinado a praticar um roubo, avistando o ofendido Felipe receber uma encomenda e notando a maneira de abrir o portão do estabelecimento comercial vítima. Assim, empunhando uma arma de fogo, o réu adentrou o local e anunciou o assalto, determinando às vítimas Felipe e Samara que entregassem seus celulares, carteiras e demais pertences, além do dinheiro do caixa do estabelecimento, bem como ameaçando matá-los. O imputado ainda apontou a arma na direção de Samara e puxou o gatilho, mas o disparo não foi efetuado. O réu ainda ordenou que Felipe deitasse no chão e exigiu que Samara lhe entregasse o dinheiro do caixa. Ele encostou a arma na cabeça de Samara, que ficou nervosa e não conseguiu entregar-lhe

o numerário, tendo o acusado passado a agredi-la com coronhadas. Felipe então pegou uma pedra e entrou em luta corporal com o réu, tendo suportado coronhadas na cabeça. Durante a luta, o imputado deixou cair a arma e outros objetos e foi empurrado pelas vítimas para o lado de fora. Ele então desistiu da subtração dos demais bens e deixou o local correndo, levando consigo apenas os valores em dinheiro e em cheques do estabelecimento.

As fotografias acostadas às fls. 229/239 e as imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima (cf. gravação exibida por meio do link de acesso de fl. 225) bem demonstram a dinâmica da empreitada criminosa em questão.

Ocorre que policiais militares foram acionados e, com base nas características físicas e nas vestes do assaltante informadas por Samara, logo localizaram o réu, ainda nas imediações do local, trazendo consigo o numerário roubado, que, assim foi recuperado pelo estabelecimento comercial vítima.

Nesse cenário, não remanescem dúvidas de que a conduta praticada pelo imputado em relação aos valores de propriedade do estabelecimento comercial tipificou o crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal, uma vez que, a par da subtração praticada, houve efetivo emprego de grave ameaça e violência física exercidas com o uso de um revólver contra Samara e Felipe, que suportaram ferimentos (cf. laudos de exame de corpo de delito de fls. 173/174 e 175/176) com sangramento, que resultou em manchas de aspecto hematoide encontradas em vários pontos do estabelecimento (cf. laudo de exame do local do crime de fls. 105/112).

E, perpetrada a subtração dos valores pertencentes ao estabelecimento comercial, o agente empreendeu fuga do locus delicti comissi logo após a investida ilícita contra o patrimônio alheio.

Demais disso, houve no caso a apreensão da arma de fogo utilizada pelo acusado na ação delituosa (cf. auto de fls. 22/23), a qual, apesar de ser verdadeira, encontrava-se inapta à realização de tiros, revelando-se impossível o disparo dos cartuchos que a municiaavam (cf. laudo de exame pericial de fls. 92/94).

Logo, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, conforme asseverado pelo próprio d. órgão acusatório, nada impedindo que o emprego do artefato bélico seja valorado como circunstância judicial, na primeira etapa da dosimetria da pena.

Por outro lado, no que concerne à carteira, aos celulares e aos outros objetos pessoais das vítimas Felipe e Samara, restou bem demonstrado que a conduta praticada pelo réu tipificou o crime de roubo na sua forma meramente tentada, uma vez que, ao buscar subtrair os bens, o agente efetivamente fez uso de grave ameaça e violência contra os ofendidos, exercidas com o emprego do revólver antes mencionado.

Evidente, em tal contexto, que o agente investiu ilicitamente contra o patrimônio alheio, tudo a fim de tentar obter a posse tranquila da res furtiva.

Forçoso concluir-se, pois, que os referidos crimes de roubo só não se consumaram em razão de circunstância alheia à vontade do agente, consistente na firme reação empreendida pelas vítimas, que entraram em luta corporal com o réu, o qual se evadiu do local sem levar os objetos que já separara para subtração (art. 14, inciso II, do Código Penal).

Presentes, assim, os elementos necessários à caracterização dos delitos, e inexistindo causas que os excluam ou isentem o réu de pena, é de rigor a sua condenação. Passo, pois, à dosagem de suas penas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sobretudo levando-se em conta a intensa culpabilidade do réu, representada pela maior reprovabilidade de suas condutas - notadamente pelo emprego de arma de fogo que, apesar de inapta à realização de disparos, era verdadeira e estava municiada, condição que infundiu maior temor nas vítimas -, sendo ainda praticadas pelo acusado durante o gozo de livramento condicional (cf. certidão cartorária de fls. 49/56) - vale dizer, antes mesmo de concluído o processo de reintegração ao convívio social buscado pela pena anteriormente imposta -, além das consequências dos delitos - que provocaram sérios traumas emocionais e psicológicos nas vítimas e lhes acarretaram alterações no cotidiano e nas rotinas profissionais -, fixo as penas-base 1/2 (metade) acima do mínimo legal (sendo 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável), ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada roubo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da multirreincidência específica (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pelas anteriores condenações definitivas que o réu ostenta por crimes de roubo majorado, furto e receptação, retratadas na certidão de fls. 49/56 -, elevo suas penas em 1/3 (um terço), alcançando 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Todavia, presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do citado codex), procedo à compensação proporcional e reduzo as reprimendas pelo roubo consumado a 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, na esteira do que proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência, inviável sua compensação com a atenuante de confissão espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido" (Habeas Corpus nº 382.848/SC - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 24.10.2017 - DJe 31.10.2017) - grifei.

Vale ainda ressaltar que, em recente julgamento, a E. 3ª Seção do Colendo STJ acolheu a readequação da Tese 585, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Recurso Especial nº 1.931.145/SP - 3ª Seção - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 22.06.2022, v.u.).

Em relação aos roubos tentados (art. 14, inciso II, do CP), considerando o extenso iter criminis percorrido pelo agente (que adentrou o local dos fatos, empregou grave ameaça e violência contra as vítimas e chegou a separar a res furtiva, mas não chegou a levá-la consigo em razão da firme resistência dos ofendidos), reduzo as reprimendas no grau mínimo de 1/3 (um terço), alcançando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada roubo.

Por fim, aplicada a regra do concurso formal próprio de infrações (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal) - já que o agente, mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, produziu mais de um resultado, atingindo os patrimônios de 3

vítimas distintas (estabelecimento comercial, Felipe e Samara) -, eleva-se a reprimenda mais grave (no caso, a relativa ao roubo consumado) em 1/5 (um quinto), o que perfaz o total de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Considerando, porém, que no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do CP), a pena pecuniária relativa aos 3 delitos fica estabelecida em 43 (quarenta e três) dias-multa, no piso mínimo.

Tais sanções ficam estabelecidas em caráter definitivo, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante a acentuada periculosidade demonstrada pelo acusado por ocasião da prática delitiva e a gravidade concreta da conduta criminosa, perpetrada mediante grave ameaça e violência física exercidas com emprego de arma de fogo verdadeira contra vítimas indefesas, o réu - indivíduo multirreincidente específico e que praticou o crime ainda durante o gozo de livramento condicional - deverá iniciar o cumprimento da pena carcerária em regime prisional fechado, até porque se afigura o único cabível para a situação em testilha, dado o quantum da pena ora aplicada (art. 33, § 2º, alínea "a", do CP).

Ademais, como bem apontado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em recente julgamento, "(...) Respeitados posicionamentos em contrário, a meu ver, o regime fechado é o único compatível com a prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta existente" (Apelação nº 1506463-78.2020.8.26.0228 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Ely Amioka - j. 04.05.2021).

Cumprе assentar, ainda, que não se revela possível na espécie a substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, uma vez que os crimes em foco foram praticados com grave ameaça e violência à pessoa (art. 44, inciso I, do CP), bem como diante do próprio quantum da reprimenda (superior a 4 anos de reclusão), que também impede a concessão do sursis, inviabilizado ainda pela reincidência do acusado, nos termos do art. 77, caput, e inciso I, do citado codex.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu MARCEL VINÍCIUS ALONSO à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, caput, e no art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal.

Não poderá o acusado recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegras as razões que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Por fim, defiro o requerimento formulado pela Defesa em alegações finais e autorizo, desde logo, a restituição, em favor do acusado ou de pessoa por ele indicada, do celular apreendido (cf. auto de fls. 22/23) e já periciado (cf. laudo de fls. 199/201), expedindo-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA